

TEST 2.PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN EL COGEP-v2

Pregunta 1 – Luis desea cobrar judicialmente una deuda y presenta un **pagaré firmado** por el deudor.

¿Por qué este caso podría tramitarse mediante procedimiento ejecutivo?

- A) Porque toda deuda se tramita obligatoriamente por ejecutivo.
- B) Porque existe un título ejecutivo que respalda la obligación.
- C) Porque no se requieren documentos.
- D) Porque el actor eligió libremente el procedimiento.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El procedimiento ejecutivo exige la existencia de un **título ejecutivo**, es decir, un documento que permita exigir una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible.

Pregunta 2 – Presentada y admitida la demanda ejecutiva, el juez debe emitir la providencia correspondiente.

¿Qué actuación procesal caracteriza esta etapa?

- A) Convocatoria inmediata a remate.
- B) Emisión del mandamiento de ejecución.
- C) Archivo del proceso.
- D) Casación automática.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

Dentro del procedimiento ejecutivo, una vez calificada la demanda, el juzgador dicta el **mandamiento de ejecución**, disponiendo el cumplimiento de la obligación reclamada.

Pregunta 3 – El ejecutado considera improcedente la obligación exigida y decide defenderse.

¿Qué puede hacer dentro del procedimiento ejecutivo?

- A) Ignorar la demanda sin consecuencias.
- B) Formular oposición con fundamento legal.

- C) Presentar directamente casación.
- D) Solicitar remate inmediato.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El ejecutado tiene la posibilidad de **oponerse a la ejecución**, planteando defensas y excepciones previstas por la normativa procesal.

Pregunta 4 – El deudor no cumple voluntariamente la obligación exigida.

¿Qué medida puede adoptarse para asegurar la ejecución?

- A) Reforma constitucional.
- B) Embargo de bienes.
- C) Apelación obligatoria.
- D) Revocatoria de la demanda.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El embargo constituye una medida propia del procedimiento ejecutivo destinada a asegurar bienes que permitan satisfacer el crédito reclamado.

Pregunta 5 – Durante el remate de bienes muebles, un postor propone pagar en cuotas sin acuerdo entre ejecutante y ejecutado.

¿Qué corresponde según el documento?

- A) Admitir siempre ofertas a plazo.
- B) Rechazar la oferta a plazo salvo acuerdo entre ejecutante y ejecutado.
- C) Suspender automáticamente el remate.
- D) Remitir el caso a Corte Provincial.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

En el **remate de bienes muebles**, el documento señala que **todo pago se hará al contado**, salvo que ejecutante y ejecutado acuerden otra modalidad.

Pregunta 6 – Dos postores presentan ofertas equivalentes durante un remate.

¿Qué criterio general aplica?

- A) Se anulan ambas posturas.
- B) Se prefiere la ingresada primero, salvo postura del ejecutante.
- C) Gana siempre la última presentada.
- D) Se ordena nuevo juicio.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El documento establece que, ante **posturas iguales**, se preferirá la **ingresada en primer lugar**, salvo cuando exista postura de la o del ejecutante.

Pregunta 7 – Acreditados los valores ofrecidos por varios postores, el juez debe continuar el procedimiento.

? ¿Qué actuación corresponde?

- A) Emitir sentencia definitiva.
- B) Señalar audiencia pública para calificación de posturas.
- C) Convocar mediación obligatoria.
- D) Declarar automáticamente adjudicado el bien.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 402** dispone que, acreditados los valores, la o el juzgador **señalará día y hora para audiencia pública** donde se calificarán las posturas.

Pregunta 8 – Existen varias ofertas válidas sobre un bien rematado.

¿Qué criterio debe considerar prioritariamente el juzgador?

- A) Únicamente la simpatía del postor.
- B) Cantidad ofrecida, plazo y condiciones.
- C) Orden alfabético de los participantes.
- D) Antigüedad del abogado patrocinador.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El **Art. 402** establece que el juzgador calificará las posturas considerando **cantidad ofrecida, plazo y demás condiciones**, privilegiando las que cubran al contado crédito, intereses y costas.

Pregunta 9 – Se emitió el auto de calificación de posturas y una parte desea impugnarlo.

¿Quiénes pueden apelar?

- A) Solamente el secretario judicial.
- B) Ejecutante y terceristas coadyuvantes; el ejecutado en ciertos casos previstos.
- C) Cualquier ciudadano.
- D) Solo el deudor.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

El documento dispone que el **auto de calificación de posturas** puede ser apelado por ejecutante y terceristas coadyuvantes; el ejecutado podrá hacerlo cuando la postura sea inferior a la base del remate.

Pregunta 10 – Fue concedida una apelación relacionada con la calificación de posturas.

¿Cómo debe resolver la Corte Provincial?

- A) En audiencia oral obligatoria de seis meses.
- B) En el término de quince días y sin ninguna tramitación.
- C) Mediante consulta popular.
- D) Únicamente con intervención notarial.

Respuesta correcta: B

Retroalimentación

Concedida la apelación, la **Corte Provincial** resolverá **en el término de quince días, sin ninguna tramitación**, y contra su fallo no cabrá recurso alguno.

Pregunta 11 – Durante la audiencia de calificación, dos ofertas son consideradas por el juzgador como igualmente convenientes y además constituyen las mejores posturas.

¿Qué puede disponer el juzgador?

- A) Anular el remate automáticamente.
- B) Suspender indefinidamente la audiencia.
- C) Disponer en la misma audiencia la adjudicación al mejor postor.
- D) Ordenar nuevo juicio ejecutivo.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art. 403** establece que si existen **posturas conceptuadas iguales** y el juzgador considera que son las mejores, podrá disponer **en la misma audiencia la adjudicación al mejor postor**.

Pregunta 12 – El acreedor desea participar como postor en el remate del bien embargado.

¿Qué posibilidad reconoce el procedimiento?

- A) Tiene prohibido participar.
- B) Puede participar con la misma libertad que cualquier persona.
- C) Solo puede intervenir con autorización notarial.
- D) Debe esperar terminar el remate.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 404** reconoce que la o el **acreedor puede hacer postura con la misma libertad que cualquier otra persona**.

Pregunta 13 – No existen tercerías coadyuvantes y el acreedor presenta postura imputándola al valor de su crédito.

¿Debe acompañar obligatoriamente la consignación del 10%?

- A) Sí, siempre.
- B) No, en este supuesto puede actuar sin esa consignación.
- C) Solo si lo autoriza la Corte Provincial.
- D) Solo si intervienen testigos.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Conforme al **Art. 404**, si **no existen tercerías coadyuvantes**, el acreedor puede imputar la postura al valor de su crédito **sin acompañar la consignación del 10%**.

Pregunta 14 – Trabajadores con crédito reconocido desean intervenir en el remate.

¿Qué regla les resulta aplicable?

- A) Tienen prohibición absoluta de participar.
- B) Solo pueden intervenir mediante abogado del ejecutante.
- C) Pueden postular libremente e imputar su crédito sin consignar 10%.
- D) Deben esperar el resultado del remate.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art. 404** dispone que las y los **trabajadores pueden hacer postura libremente e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10%**, aun existiendo tercería coadyuvante.

Pregunta 15 – Se realiza el remate, pero nadie presenta ofertas.

¿Qué alternativa tiene el acreedor?

- A) Perder automáticamente el proceso.
- B) Solicitar retasa de bienes o embargo y remate de otros bienes.
- C) Reiniciar la demanda desde cero.
- D) Presentar casación inmediata.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 405** establece que, si **no existen postores**, el acreedor podrá solicitar **retasas necesarias** o pedir **embargo y remate de otros bienes**, liberando los anteriores.

Pregunta 16 – El remate se realizó en fecha distinta a la señalada por el juzgador.

¿Qué efecto puede producir?

- A) Ninguno.
- B) Nulidad del remate.
- C) Revocatoria automática de la demanda.
- D) Casación obligatoria.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 406** señala que el remate será **nulo** cuando se verifique **en día distinto del señalado por la o el juzgador**.

Pregunta 17 – Una parte demuestra que el remate no fue publicitado conforme lo ordenado judicialmente.

¿Qué consecuencia prevé el procedimiento?

- A) Ninguna consecuencia procesal.
- B) Suspensión de la apelación.
- C) Posible nulidad del remate.
- D) Archivo definitivo de la ejecución.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

Según el **Art. 406**, el remate será nulo si **no se publicitó en la forma ordenada por el juzgador**.

Pregunta 18 – Durante la audiencia de calificación se identifica una causal de nulidad del remate.

¿Quién puede promoverla?

- A) Solamente el ejecutante.
- B) Únicamente el secretario judicial.
- C) El juzgador de oficio o a petición de parte.
- D) Exclusivamente la Corte Constitucional.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

La nulidad del remate **puede declararse de oficio o a petición de parte** durante la audiencia de calificación.

Pregunta 19 – El juzgador declaró nulo un remate.

¿Qué corresponde posteriormente?

- A) Terminar definitivamente el proceso.
- B) Señalar nuevo día para el remate conforme al Código.

- C) Dictar sentencia penal.
- D) Abrir mediación obligatoria.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

Si se declara la nulidad del remate, el procedimiento dispone **señalar nuevo día para el remate** conforme al COGEP.

Pregunta 20 – El postor preferente consignó correctamente el valor ofrecido.

¿Qué debe emitir el juzgador?

- A) Reconvención.
- B) Auto de adjudicación.
- C) Acción extraordinaria de protección.
- D) Reforma constitucional.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El **Art. 407** dispone que, consignado el valor ofrecido, la o el juzgador emitirá el **auto de adjudicación**, que contendrá los datos exigidos por la norma.

Pregunta 21 – El juez prepara el auto de adjudicación luego de haberse consignado el valor correspondiente del remate.

¿Cuál de los siguientes elementos debe constar en dicho auto?

- A) Únicamente el nombre del abogado patrocinador.
- B) Solo la fecha del embargo.
- C) Individualización del bien rematado y precio del remate.
- D) Únicamente la dirección del juzgado.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art. 407** establece que el auto de adjudicación debe contener, entre otros aspectos, la **individualización del bien rematado**, antecedentes registrales cuando corresponda y el **precio por el que se realizó el remate**.

Pregunta 22 – El postor declarado preferente no consigna dentro del plazo el valor ofrecido al contado.

¿Qué corresponde hacer al juzgador?

- A) Archivar inmediatamente el proceso.
- B) Convocar nuevo juicio ejecutivo.
- C) Notificar al siguiente postor según el orden de preferencia para que consigne.
- D) Adjudicar automáticamente el bien al ejecutado.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

El **Art. 408** dispone que si la o el postor no consigna el valor ofrecido, se notificará a la o al **siguiente postor en el orden de preferencia** para que consigne dentro del término legal.

Pregunta 23 – El primer postor incumplió el pago y el bien terminó adjudicándose a otro oferente por un valor menor.

¿Cómo denomina el COGEP a la diferencia entre ambos valores?

- A) Retasa judicial.
- B) Postura preferente.
- C) Quiebra del remate.
- D) Tradición material.

Respuesta correcta:C

Retroalimentación

Según el **Art. 409**, se denomina **quiebra del remate** a la diferencia entre el precio aceptado al primer postor preferente y el valor ofrecido por quien finalmente resulte adjudicatario.

Pregunta 24 – Concluido el proceso de adjudicación, el nuevo propietario necesita formalizar jurídicamente el título.

¿Qué dispone el procedimiento?

- A) El auto queda válido sin formalidad alguna.
- B) Debe protocolizarse e inscribirse en el registro correspondiente.
- C) Solo requiere firma del depositario.
- D) Debe aprobarlo previamente la Corte Constitucional.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 410 dispone que el auto de adjudicación se protocolizará para servir de título y se inscribirá en el registro correspondiente.

Pregunta 25 – Se consignó el precio del bien rematado y el estudiante debe determinar el destino de esos valores y los recursos aplicables.

¿Qué actuación corresponde según el documento?

- A) Todo el dinero se entrega automáticamente al deudor.
- B) Se paga primero al acreedor principal, intereses, indemnizaciones y costas; además, son apelables exclusivamente el auto de calificación de postura y el auto de adjudicación.
- C) Solo se pagan costas judiciales.
- D) Procede apelación contra cualquier providencia del remate.

Respuesta correcta:B

Retroalimentación

El Art. 412 dispone que con el valor del remate se pagará inmediatamente a la o al acreedor el principal, intereses, indemnizaciones y costas, entregándose el sobrante al deudor si corresponde. Además, el Art. 413 señala que serán apelables exclusivamente el auto de calificación de postura y el auto de adjudicación.